

감사결과처분요구서

№ 2024 - 7					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
□	2024	부서주의1 통보1	-	-	-

제 목 : 건설사업관리 업무 소홀

○ 현황(개요)

□ ■(이하 ‘담당부’라 함)는 2023. 8. 1. □□와 「ㄴ」에 대한 공사계약을 체결하고 2023. 8. 7. 착공하여 2025. 3. 6. 준공예정으로 공사를 추진 중에 있으며, 동 공사의 건설사업관리는 ㄷ 건설사업관리단인 ■■ 외 3개사(이하 ‘건설사업관리용역사업자’이라 함)와 ㄴ 감리과업 추가 설계변경을 통해 2023. 2. 1. 변경계약을 체결하고 2023. 8. 1. 착수하여 2025. 3. 31. 완료예정으로 추진 중에 있으며 현황은 [표1]과 같다.

[표 1] 「ㄴ」 발주 현황(생략)

○ 관련법령(판단기준)

「건설기술 진흥법 시행령」 제59조 제7항에 따르면 건설사업관리의 업무내용에 관하여 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시토록 되어 있고, 이 조항에 따라 고시된 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(이하 ‘지침서’라 함)」에 따르면 발주청¹⁾이 시행하는 건설공사에 대하여 적용하며 관계법령, 계약서 및 공사시방서에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 지침에서 정하는 바에 따르도록 규정하면서 건설사업관리 용역 및 공사계약 문서를 작성할 때 계약문서에 포함하도록 하고 있다.

동 지침서 제94조(공정관리) 제9항에 따르면 건설사업관리기술인²⁾은 공사진도율이 계획공정대비 월간 공정실적이 10%이상 지연(계획공정대비 누계공정실적이 100%이상일 경우 제외)되거나 누계공정 실적이 5%이상 지연될 때는 시공자로 하여금 부진사유 분석, 근로자 안전확보를 고려한 부진공정 만회대책 및 만회공정표 수립을 지시하여야 하고

1) 건설기술진흥법 제2조 6호에 따른 건설공사를 발주하는 국가, 지방자치단체, 공기업·준정부기관 및 지방공기업·지방공단을 말함

제10항 및 제11항에 따라 건설사업관리기술인은 시공자가 제출한 부진공정 만회대책을 검토·확인하고 그 이행상태를 주간단위로 점검·평가해야 하며 공사추진회의 등을 통해 미조치 내용에 대한 필요대책 등을 수립하여 정상공정을 회복할 수 있도록 조치하여야 하며³⁾, 검토·확인한 부진공정 만회대책과 그 이행상태의 점검·평가 결과⁴⁾를 발주청에 보고하도록 되어있다.

그리고 동 지침서 제10조 제1항에 따라 발주청은 건설공사의 계획·설계·발주·건설사업관리·시공·사후평가 전반을 총괄하고, 건설사업관리용역계약에 규정된 바에 따라 건설사업관리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·점검을 실시하도록 하고 있다.

따라서 건설사업관리기술인은 부진공정이 발생하는 경우 시공사에 공정만회대책 수립 지시, 제출한 공정만회대책 이행상태 점검평가 및 그 결과를 발주청에 보고하여 정상공정을 회복할 수 있도록 조치하여야 했고, 발주청인 담당부는 건설사업관리기술인이 지침서에 따라 공정관리업무를 성실히 수행하고 있는지 지도·점검을 철저히 했어야 했다.

○ 확인된 문제

2024. 4. 17. 현장감사에서 「ㄴ」에 대한 건설사업관리 업무수행 실태 점검결과 공사진도율이 [표2]와 같이 계획공정대비 월간 공정실적이 10% 이상 6개월(‘23년 10월 ~ ‘24년 3월)간 지연되었고, 누계공정 실적은 5% 이상 4개월간(‘23년 10월 ~ ‘24년 3월) 지연되고 있었다.

[표 2] 부진공정 현황(생략)

그런데도 건설사업관리기술인은 부진공정이 발생하기 시작한 2023. 10월 이후 5개월이 지난 시점인 2024. 4. 2. 시공사에 1차 부진공정 만회대책 제출 요청하고, 시공사에서 제출하지 않자 2024. 4. 16. 시공사에 2차 부진공정 만회대책 촉구 요청⁵⁾만 하였을 뿐 감사일 현재까지 시공사로부터 지침서에서 정한 부진공정 만회대책을 제대로 제출받지 않았다.

2) 건설기술진흥법 제26조에 따른 건설기술용역사업자에 소속되어 건설사업관리 업무를 수행하는 자

3) 공정부진이 2개월 연속될 경우 기술지원기술인이 참여하는 공정회의 개최 및 기술지원기술인이 서명한 공정표 발주청에 제출해야함

4) 1. 예정공정과 실시공정 비교 분석

2. 공정만회대책 및 만회공정표 검토 확인

3. 주간단위 부진공정 만회대책 이행여부 확인

그리고 6개월이상 부진공정이 지속되는데도 뒤늦게 건설사업관리기술인과 시공사 소장이 참여한 공정부진회의를 실시⁶⁾하였으나 기술지원기술인이 참여하는 공정회의를 개최하지 않았고, 수정공정표도 기술지원기술인 서명없이 발주청에 제출하는 등⁷⁾ 지침서대로 건설사업관리업무를 수행하지 않았다.

또한 담당부는 건설사업관리기술인이 '23년 10월부터 제출한 월간 감리업무보고서를 통해 부진공정이 장기간 지속되고 있고, 월간 감리업무보고서 '1.2.3 부진공정 만회대책' 항목에 부진사유 및 만회대책 사항이 수개월간 기재되지 않은 채로 제출하는 등 건설사업관리기술인이 지침서에 따라 부진공정 관리를 제대로 수행하지 않는데도 지도 점검을 소홀히 하였다.

그 결과 해당 현장은 착공 초기부터 공기만회 대책이 적기에 수립시행되지 못하여 감사일 현재까지 부진공정이 지속되는 결과를 초래하였다.

○ 관련자 의견 및 판단

건설사업관리기술인은

시공사에 부진공정 만회 대책 제출 요청, 공정만회 대책 회의 등 실시하였으나 시공사가 현재까지 제출하지 않았으며, 앞으로 시공사에 독촉하여 만회대책이 수립되면 즉시 검토하여 주간단위로 점검하고, 기술지원기술인이 참여하는 공정회의를 개최하겠다고 하였다.

담당부는

공정지연과 관련 공정추진 촉구 회의 개최⁸⁾ 등 공정관리 업무를 수행 중이며, 수시 현장점검을 통해 건설사업관리기술인이 지침서에 따라 부진공정 관리업무를 성실히 수행하고 있는지 지도·감독을 하겠다는 의견을 제시하였다.

5) 시공사에 2차례[1차(ㄹ), 2차(□)] 걸쳐 부진공정 만회대책 제출을 요구하였으나 시공사에서 미제출

6) 공정부진 대책회의 실시 현황

1차) 일시/참석자 : '24.4.3.(수)/ 건설사업관리단장, 건설사업관리기술인, 시공사 소장

2차) 일시/참석자 : '24.4.22(월)/ 건설사업관리단장, 건설사업관리기술인, 시공사 소장 [현장감사 이후 시행 함]

7) 건설사업관리기술인이 서명하고 검토한 수정공정표만 제출(ㄴ)

8) 책임건설사업관리기술인 주관 ㄴ 공정추진 촉구 회의개최('24.3.22. 책임건설사업관리기술인, □□ 본사 건축PM 등 참석_회의록은 부재함), 공정관리 철저 요청 공문발송(ㄱ)

그러나 담당부와 건설사업관리기술인은 ‘23년 8월 착공이후 감사일 현재까지 공정부진이 지속되는데도 공식적인 대책마련 없이 공기 중 상당기간이 지난 ‘24년 3~4월에서야 뒤늦게 만회대책을 수립하는 등 공정관리 업무를 소홀히 하였다.

따라서 지침서에 따른 건설사업관리 지도·점검을 소홀히 한 담당부서에 부서주의 처분하고, 건설사업관리용역사업자와 시공사에 대해서는 건설사업관리 업무 소홀과 부진공정관리책임을 물어 공사 「격려(경고)제도 운영기준」 제2장 2.2 경고장 9호⁹⁾에 따라 경고장 발급 통보를 처분한다.

○ 조치할 사항

1. 행정상 조치(요구)사항

☞ 건설사업관리 업무 지도·점검업무를 소홀히 한 관련부서 ‘부서주의’ 처분 요구

- 총무인사처는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제10조(발주청, 건설사업관리기술인, 시공사, 설계사의 기본임무)에 따른 발주청의 건설사업관리 업무 지도·점검 업무를 소홀히 한 관련부서에 부서주의 처분하시기 바랍니다.

【관련부서】 : □(■)

☞ 공정관리를 소홀히 한 건설사업관리용역사업자 및 시공사 경고장 발급 “통보” 처분 요구

- 관련부서는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제94조(공정관리)에 따른 건설사업관리업무와 공정관리를 소홀히 한 건설사업관리용역사업자와 시공사에 각각 공사 「격려(경고)제도 운영 기준」에 의거 경고장을 발급하시기 바랍니다.

【관련부서】 : □(■). 끝.

9) ‘5% 이상 공정지연이 3개월 이상 계속되는 경우’ 경고장 발급 대상임